Fragenkatalog zur Angebotsbesprechung

Toms Ziviltechniker GmbH – Tragwerksplanung, Prüfingenieur, BauKG
Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien – Dachgeschossausbau, statische Ertüchtigung, Aufzugszubau

Termin	Freitag, 18.09.2026, 08:30 Uhr – Toms Ziviltechniker GmbH, Margaretenstraße 93, 1050 Wien
Gesprächspartner	Dipl.-Ing. Ferdinand Toms; Sekretariat Simona Hotea
Bauherrin	A&C Wohnart Immobilien GmbH (FN 668224h), Schallergasse 35, 1120 Wien – Cosmin Covaciu, Geschäftsführer
Gesprächsziel	Bestätigung, dass die Angebote ANG 855 und ANG 839 den vollständigen Leistungsumfang für das Bauvorhaben abdecken – im Rahmen der bestehenden Baubewilligung, ohne zusätzliche Untersuchungen und ohne Nachträge – und Fixierung der Termine bis zum Baubeginn.
Aufbau	22 Fragen in 7 Abschnitten. Jede Frage ist als Bestätigung formuliert („Wir gehen davon aus, dass …“) und enthält: eine Checkliste der erwarteten Positionen (inkl. / Aufpreis / nein), Erläuterung DE, Explicație RO (Ziel und Taktik), rechtliche Einordnung (verpflichtend? Befugnis? Rechtsgrundlage) sowie Antwortfelder.
Ausfüllen	Alle Kästchen und Felder sind PDF-Formularfelder: in Adobe Acrobat Reader, Foxit, Microsoft Edge oder Chrome direkt ankreuzen, eintippen und mit „Speichern“ sichern. Auf Papier: handschriftlich auf den Linien.
Gesprächsführung	Jede Frage wird als Selbstverständlichkeit vorgetragen; Toms soll bestätigen und muss aktiv benennen, was nicht enthalten ist. Höflich, verbindlich, ohne Zweifel an den eigenen Unterlagen zu äußern. Vorgeschlagene Zahlen (Termine, Fristen, Deckungssummen) sind Verhandlungsanker – bewusst ambitioniert.
Rechtshinweis	Die rechtlichen Angaben (BO für Wien, WBTV 2023, OIB-Richtlinien, ZTG 2019, BauKG, ABGB, UrhG) dienen der Vorbereitung und sind keine Rechtsberatung; Paragraphen und Fristen im RIS (ris.bka.gv.at) bzw. mit dem Rechtsanwalt verifizieren.
Stand	17.09.2026, Version 2 – Grundlage: Korrespondenz 10.08.–17.09.2026, Angebote ANG 839/840/855, Vorbereitungsmaterial 08.09.2026

AUSGEFÜLLTE FASSUNG – ERGEBNIS DER BESPRECHUNG VOM 18.09.2026

Digitale Reinschrift der im Termin am 18.09.2026 gemeinsam durchgegangenen und vom Auftragnehmer angekreuzten bzw. handschriftlich ergänzten Fassung. Inhaltlich unverändert übertragen von der A&C Wohnart Immobilien GmbH, Stand 22.09.2026. Diese Fassung ist Anlage 5 zum Werkvertrag Tragwerksplanung / Prüfingenieur und wird vom Auftragnehmer gezeichnet retourniert.

Inhaltsverzeichnis

A. Leistungsumfang Tragwerksplanung – Angebot ANG 855 (26.500 EUR netto)	3
Frage 1: Leistungsumfang der Ausführungsstatik (Pos. 1.2.1)	3
Frage 2: Konstruktionspläne, Stücklisten, Werkstattplanprüfung	4
Frage 3: Fortschreibung der Statischen Vorbemessung 2022	4
Frage 4: Bearbeitungs- und Liefertermine je Paket	5
Frage 5: Statische Betreuung während der Bauphase (Pos. 1.2.2)	6
Frage 6: Bauzustände, Baugrubensicherung, Unterfangungen	7
B. Prüfingenieur – Angebot ANG 839 (8.000 EUR netto), Fertigstellung, Bauwerksbuch	9
Frage 7: Prüfingenieur-Angebot ANG 839 im Gesamtpaket	9
Frage 8: Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige (§ 128 BO Wien)	10
Frage 9: Bauwerksbuch nach § 128a BO Wien – Inhalte und Übergabe	10
Frage 10: Prüfungen der Statik und der Ausführung – alle im Paket	11
C. Planungsgrundlagen, Bestand, Baugrund, Bescheid und Normen	13
Frage 11: Planungsgrundlage und Rahmen der bestehenden Baubewilligung	13
Frage 12: Ausreichende Bestands- und Baugrundunterlagen	14
Frage 13: Anzuwendende Vorschriften und Nutzung der Bewilligung 2023	15
D. Befugnis, Team, Versicherung, Referenzen	16
Frage 14: Verantwortliche Personen, Befugnis, Team	16
Frage 15: Berufshaftpflichtversicherung und Haftung	16
Frage 16: Einschlägige Referenzen des eingesetzten Teams	17
E. Vertrag, Übergabe, Honorar, Terminplan	19
Frage 17: Übergabeformate, Ausfertigungen, Nutzungsrechte	19
Frage 18: Vertragsgrundlage, Pauschalpreise, Zahlungsplan	19
Frage 19: Roadmap bis zum Baubeginn	20
F. BauKG – Angebot ANG 840 (11.040 EUR netto), Bauführer und ÖBA	22
Frage 20: BauKG-Angebot ANG 840 – Konditionen für eine spätere Beauftragung	22
Frage 21: Bauführer und örtliche Bauaufsicht – Schnittstellen	22
G. Sonstiges	24
Frage 22: Rechnung 77260142 (Wurmbstraße 48) – Richtigstellung	24
Abschluss der Besprechung – Ergebnisprotokoll	25

Legende Checklisten: **inkl.** = im Pauschalpreis enthalten (bestätigt) · **Aufpreis** = gesondert angeboten, Betrag im Antwortfeld notieren · **nein** = nicht durch Toms (bauseits / Dritter) · **Sonstiges / offen** = Ergänzung oder schriftliche Nachreichung.

A. Leistungsumfang Tragwerksplanung – Angebot ANG 855 (26.500 EUR netto)

Frage 1 – Leistungsumfang der Ausführungsstatik (Pos. 1.2.1)

Wir gehen davon aus, dass die Ausführungsstatik gemäß Pos. 1.2.1 Ihres Angebots ANG 855 – wie in unserer Anfrage vom 02.09.2026 beschrieben – sämtliche tragenden Bauteile des Bauvorhabens umfasst. Dürfen wir Sie um kurze Bestätigung der folgenden Positionen bitten?

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Stahlbeton-Fundamentplatte d = 30 cm samt Gründung und Anschluss an die Bestandsfundamente
☑	☐	☐	2. Aufzugszubau über alle Geschosse: Schachtwände, Aufzugsgrube, Gründung, Lastansatz laut Aufzugshersteller
☑	☐	☐	3. Statische Ertüchtigung der Bestandsdecken (Tram-/Dippelbaumdecken), Auflager und Deckenränder
☑	☐	☐	4. Bestandswände, Pfeiler, Stürze und Auswechslungen; neue Wanddurchbrüche im Bestand
☑	☐	☐	5. Zweigeschossiger Dachgeschossausbau (TOP 20–23): Tragkonstruktion Holz/Stahl, Dachstuhl, Gaupen, Attika, Terrassen
☑	☐	☐	6. Aussteifung, Deckenscheiben, Windverbände, Lastweiterleitung bis in die Fundierung (Nachweis des Bestands)
☑	☐	☐	7. Hofseitige Balkone einschließlich Verankerung im Bestandsmauerwerk
☑	☐	☐	8. Stiegen (Bestand und neu), Stiegenhauswände, Podeste; Anschlussdetails Neu/Alt
☑	☐	☐	9. Feuermauern, Nachbaranschlüsse, Kamine/Rauchfänge im Einflussbereich der Tragstruktur
☐	☐	☑	10. Erdbebennachweis des Bestands (ÖNORM B 1998-3) und Bestandsbewertung (ÖNORM B 4008-1)
☐	☐	☑	11. Brandschutztechnische Bemessung der tragenden Bauteile (R-Klassen laut Bescheid/OIB-RL 2)
☐	☐	☑	12. Lastangaben an Haustechnik, Aufzug und Baufirma (Lastpläne)
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	ANG 855 nennt nur „Ausführungsstatik, sämtl. Schalungs- und Bewehrungspläne, Führungsplanung Stahl- und Holzbau“ – ohne ein einziges Bauteil zu benennen. Ziel: eine **namentliche Bestätigung** jeder Position im ergänzten Angebot, damit nichts später als Mehrleistung (10-%-Klausel) gilt. Die Liste wird als Bestätigung vorgelegt, nicht als Frage; Toms muss aktiv ausnehmen, was nicht enthalten ist. Vergleichswert: Dr. Pech führt Durchbrüche (6.000 EUR) und Baugrubensicherung (5.000 EUR) als eigene Positionen.
Explicație (RO)	Oferta nu enumeră elementele acoperite. Scopul: să obțineți confirmarea nominală a fiecărei poziții din listă, ca parte a prețului de 25.000 €. Prezentați lista ca o confirmare („presupunem că…“), nu ca o întrebare deschisă – Toms trebuie să spună explicit ce NU e inclus, ceea ce e mai greu de făcut față în față. Bifați „inkl.“ pentru fiecare poziție confirmată; unde spune „contra cost“, notați suma. Reper: Dr. Pech cere separat 6.000 € pentru goluri și 5.000 € pentru sprijiniri.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** § 127 Abs. 2 BO für Wien: statische Berechnungen und Konstruktionspläne müssen dem Baufortschritt entsprechend am Bau vorliegen; Standsicherheit für jedes tragende Bauteil nach OIB-Richtlinie 1 / WBTV 2023 und Eurocodes.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja.** Tragwerksplanung ist Ziviltechnikern für Bauingenieurwesen (ZTG 2019) bzw. Baumeistern (§ 99 GewO 1994) vorbehalten; Unterfertigung durch die befugte Person (§ 63 BO Wien). Toms Ziviltechniker GmbH: ZT-Gesellschaft, FN 214744a.

für Stahl- und Holzbau
AUSSCHLIESSLICH
Führungsplanung!

Antwort / Notizen zu Frage 1 (Răspuns / notițe):

1. Positionen 1-9 vollständig im Pauschalpreis ANG 855 enthalten; Pos. 5 einschließlich Führungsplanung Holz/Stahl.
2. Pos. 10 (Erdbebennachweis ÖNORM B 1998-3, Bestandsbewertung B 4008-1): nicht enthalten, lt. Einreichung bereits vorhanden.
3. Pos. 11 (brandschutztechnische Bemessung): bauseits. Pos. 12: Lastangaben werden von Haustechnik, Aufzugshersteller und Baufirma erstellt; die statische Freigabe dieser Unterlagen erfolgt durch Toms - ja.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Bestätigung im ergänzten Angebot

Frage 2 – Konstruktionspläne, Stücklisten, Werkstattplanprüfung

Wir verstehen Pos. 1.2.1 so, dass die Schalungs- und Bewehrungspläne sowie die Führungsplanung Stahl-/Holzbau mit allen für die Ausführung erforderlichen Listen geliefert werden und die Prüfung und Freigabe der Werkstattpläne der ausführenden Firmen – als üblicher Bestandteil der Ausführungsplanung – enthalten ist. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Bewehrungs- und Biegelisten zu allen Bewehrungsplänen
☐	☐	☑	2. Stahlbau-Stücklisten / Profillisten zur Führungsplanung Stahlbau
☐	☐	☑	3. Holzbau-Listen (Querschnitte, Verbindungsmittel) zur Führungsplanung Holzbau
☑	☐	☐	4. Positionspläne und Lastpläne je Geschoss am Plan
☑	☐	☐	5. Prüfung und Freigabe der Werkstattpläne Stahlbau
☑	☐	☐	6. Prüfung und Freigabe der Werkstattpläne Holzbau / Dachstuhl
☑	☐	☐	7. Prüfung von Fertigteil-, Anker- und Dübelnachweisen der Lieferanten
☑	☐	☐	8. Mindestens zwei Korrekturzyklen je Plan ohne Mehrkosten
☐	☐	☑	9. Mengenermittlung des Tragwerks (Beton, Stahl, Holz) als Grundlage für die Ausschreibung
☑	☐	☐	10. Beantwortung technischer Bieterfragen während der Angebotsphase der Baufirmen
☑	☐	☐	11. Planlieferung digital (PDF + DWG) laufend während der Bearbeitung
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Stücklisten wurden am 02.09. angefragt, ANG 855 erwähnt sie nicht. Formulieren Sie die Erwartung als Selbstverständlichkeit: Listen und Werkstattplanprüfung gehören nach LM.VM 2023 zur Ausführungsplanung. Wichtig ist die **Grenze**: Toms erstellt keine Werkstattpläne (das macht die Baufirma), muss sie aber prüfen – sonst prüft niemand. Zwei Korrekturzyklen sind branchenüblich; Mengen und Bieterfragen sind ein sinnvoller Zusatz, den man bei einem Pauschalpreis von 25.000 EUR erwarten darf.
Explicație (RO)	Listele de armare/oțel nu sunt menționate în ofertă. Prezentați-le ca ceva de la sine înțeles (conform modelului de prestații LM.VM 2023 fac parte din proiectarea de execuție). Punctul-cheie: Toms nu face planurile de atelier ale constructorului, dar trebuie să le verifice și să le aprobe – altfel nu le verifică nimeni. Cereți și două cicluri de corectură fără cost, cantitățile structurii pentru licitație și răspunsuri la întrebările ofertanților – la 25.000 € se pot include.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Nein** (keine gesetzliche Pflicht); Maßstab: Leistungsbild Tragwerksplanung LM.VM 2023 (Bundeskammer) – Listen gehören zur Ausführungsplanung, Werkstattpläne zur ausführenden Firma. Vertraglich zu regeln.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein**, keine besondere Befugnis über die Tragwerksplanung hinaus.

Antwort / Notizen zu Frage 2 (Răspuns / notițe):

1. Bewehrungs- und Biegelisten, Positions- und Lastpläne je Geschoss (Angaben im Plan), Prüfung und Freigabe der Werkstattpläne Stahl- und Holzbau, Fertigteil-/Anker-/Dübelnachweise, zwei Korrekturzyklen, Bieterfragen und
2. digitale Planlieferung sind enthalten.
3. Nicht enthalten: gesonderte Stahlbau- und Holzbau-Stücklisten (Werkstattplanung Zimmerer bzw. Stahlbauer) sowie die Mengenermittlung für die Ausschreibung.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Angaben je Bauteil im Plan

Frage 3 – Fortschreibung der Statischen Vorbemessung 2022

Wir gehen davon aus, dass Sie die vorliegende Statische Vorbemessung samt Fundierungskonzept und Mauerwerksgutachten (Ausfertigung Jänner 2022) als Grundlage übernehmen und in Ihrer Ausführungsstatik in eigener Verantwortung fortschreiben – ohne gesonderte Neubearbeitung und ohne zusätzliche Kosten. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Übernahme der Lastannahmen und des statischen Systems der Vorbemessung

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	2. Übernahme der Mauerwerkskennwerte aus dem Mauerwerksgutachten 2021
☑	☐	☐	3. Übernahme des Fundierungskonzepts (Stahlbeton-Fundamentplatte d = 30 cm)
☑	☐	☐	4. Fortschreibung auf den Architekturstand vom 12.08.2026 im Pauschalpreis enthalten
☐	☐	☑	5. Bestandsbewertung nach ÖNORM B 4008-1 im Pauschalpreis enthalten
☐	☐	☐	6. Erdbebennachweis des Bestands nach ÖNORM B 1998-3 im Pauschalpreis enthalten
☐	☐	☑	7. Übernahme der Verantwortung für die fortgeschriebene Statik durch Toms (Unterfertigung)
☑	☐	☐	8. Dokument „Bemessungsgrundlagen“ (Annahmen, Normen, Kennwerte) wird mitgeliefert
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Die Vorbemessung „gilt nicht als Ausführungsstatik“, ist aber eine gute Grundlage. Ziel: Toms bestätigt, dass er darauf **aufbaut** (kein teurer Neustart) und die Nachweise für den Bestand – die bei Dachgeschossausbauten in Wien regelmäßig verlangt werden – im Pauschalpreis enthalten sind. Vermeiden Sie, selbst Zweifel an der Vorbemessung zu äußern; lassen Sie Toms benennen, ob er etwas nicht übernehmen kann – dann mit Begründung.
Explicație (RO)	Predimensionarea din 2022 nu e proiect de execuție, dar e o bază bună. Scop: Toms confirmă că pornește de la ea (nu reia de la zero, contra cost) și că verificările pentru clădirea existentă (evaluare portanță, seism – cerute uzual la mansardări în Viena) sunt în prețul de 25.000 €. Nu puneți dumneavoastră la îndoială predimensionarea; lăsați-l pe Toms să spună, cu motivare, dacă e ceva ce nu poate prelua.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Teilweise.** Nachweis der Standsicherheit einschließlich Bestand ist Pflicht (OIB-RL 1, WBTV 2023, ÖNORM EN 1990–1998, ÖNORM B 4008-1, ÖNORM B 1998-3); MA 37-Merkblatt Dachgeschoßausbau: Nachweis der lastabtragenden Bestandsbauteile bis zur Fundierung. Ob die Vorbemessung genutzt wird, entscheidet der verantwortliche Statiker.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja.** Der unterfertigende Ziviltechniker trägt die volle Verantwortung (ZT-Urkunden = öffentliche Urkunden, § 4 ZTG 2019).

Antwort / Notizen zu Frage 3 (Răspuns / notițe):

1. Lastannahmen, statisches System, Mauerwerkskennwerte 2021 und Fundierungskonzept (STB-Platte d = 30 cm) werden übernommen; Fortschreibung auf den Architekturstand 12.08.2026 statisch enthalten.
2. Bestandsbewertung nach ÖNORM B 4008-1 nicht im Pauschale - bereits vorhanden.
3. Toms erstellt und unterfertigt eine neue Ausführungsstatik (nicht eine Fortschreibung des Altdokuments) und trägt dafür die fachliche Verantwortung; Dokument 'Bemessungsgrundlagen' wird mitgeliefert.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Bemessungsgrundlagen mit Dossier D1

Frage 4 – Bearbeitungs- und Liefertermine je Paket

Wir gehen davon aus, dass Sie unmittelbar nach Auftragserteilung mit der Bearbeitung beginnen, die für den Baubeginn erforderlichen Unterlagen priorisieren und die vollständigen prüffähigen Unterlagen innerhalb von 30 Kalendertagen ab Auftrag übergeben. Bitte bestätigen Sie folgende Termine:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Bearbeitungsbeginn spätestens 3 Werktage nach Auftragserteilung (Ziel: 28.09.2026)
☐	☐	☑	2. Paket 1 – Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Sicherungsmaßnahmen, Bauphasenplan: bis 09.10.2026
☑	☐	☐	3. Paket 2 – Fundamentplatte, Aufzugsgrube/-schacht, Baugrube: bis 16.10.2026
☑	☐	☐	4. Paket 3 – Ertüchtigung Bestandsdecken und -wände, Durchbrüche: bis 23.10.2026
☑	☐	☐	5. Paket 4 – Dachgeschossausbau (Holz/Stahl), Aussteifung: bis 28.10.2026
☑	☐	☐	6. Paket 5 – Balkone, Stiegen, Restdetails: bis 28.10.2026
☑	☐	☐	7. Vollständige prüffähige Ausführungsstatik samt Konstruktionsplänen: bis 28.10.2026
☑	☐	☐	8. Beantwortung von Baustellenrückfragen innerhalb von 2 Werktagen
☑	☐	☐	9. Terminplan wird von Toms schriftlich als Vertragsbestandteil bestätigt

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	ANG 855 nennt keine Termine; der Baubeginn 01.10.2026 ist realistisch nur mit Vorarbeiten möglich. Legen Sie **konkrete Daten** vor – wer Daten vorschlägt, bestimmt die Verhandlung. Die Pakete folgen dem Bauablauf (von unten nach oben). Lassen Sie Toms nur begründet abweichen und die Termine als Vertragsbestandteil bestätigen. Zeit für Prüfung und Korrektur ist in den Daten bereits enthalten.
Explicație (RO)	Oferta nu are termene. Propuneți dumneavoastră date concrete – cine propune calendarul controlează negocierea. Pachetele urmează ordinea execuției (de jos în sus). Lăsați-l pe Toms să devieze doar motivat și cereți ca termenele să devină parte din contract. Răspunsul la întrebările de șantier în 2 zile lucrătoare evită blocaje costisitoare.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** § 127 Abs. 2 BO Wien (Unterlagen vor Ausführung des jeweiligen Bauteils); § 127 Abs. 1 (Prüfingenieur vor Baubeginn); § 124 BO (Baubeginnsanzeige); § 74 BO (Baubeginn binnen 4 Jahren ab Rechtskraft des Bescheids vom 21.04.2023).
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein**; Terminverbindlichkeit vertraglich sichern (Meilensteine, Verzugsfolgen).

Antwort / Notizen zu Frage 4 (Răspuns / notițe):

1. Bearbeitungsbeginn spätestens 3 Werktage nach Auftragserteilung.
2. Vollständige prüffähige Ausführungsstatik ~~samt Konstruktionsplänen~~ 3 Wochen nach Bearbeitungsbeginn, spätestens 28.10.2026; baubeginnrelevante Pakete werden vorgezogen.
3. Paket 1 (Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Sicherungsmaßnahmen, Bauphasenplan) ist bauseits. Planübergabe zusätzlich als IFC-Export für die Weiterverarbeitung.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: 3 Wochen nach Start, spätestens 28.10.2026

Frage 5 – Statische Betreuung während der Bauphase (Pos. 1.2.2)

Wir verstehen Pos. 1.2.2 „statische Betreuung“ so, dass sie die gesamte Bauzeit von rund 12 Monaten abdeckt und – bei einem Bauvorhaben dieser Größe üblich – die laufende Begleitung mit regelmäßigen Baustellenterminen sowie die Beantwortung aller Rückfragen umfasst. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☐	☐	☑	1. Mindestens 12 Baubesprechungen / Baustellentermine (monatlich) über die Bauzeit
☑	☐	☐	2. Zusätzlich 6 Termine bei kritischen Phasen (Fundamentplatte, Aufzugsschacht, Deckenertüchtigung, Dachstuhl, Balkone, Rohbauabschluss)
☑	☐	☐	3. Teilnahme an der Startbesprechung mit Baufirma, Bauführer und Architektin
☑	☐	☐	4. Aktenvermerk / Protokoll zu jedem Termin
☑	☐	☐	5. Telefonische und schriftliche Rückfragen unbegrenzt, Antwort innerhalb von 2 Werktagen
☑	☐	☐	6. Beurteilung von Alternativvorschlägen der Baufirma (Materialien, Details) im Pauschale
☑	☐	☐	7. Fahrtkosten und Nebenkosten im Pauschale enthalten
☑	☐	☐	8. Bauzeitverlängerung bis 15 Monate ohne Mehrkosten
☑	☐	☐	9. Weitere Termine – falls erforderlich – zu einem fixen Preis je Termin (Vorschlag: 300 EUR inkl. Fahrt)
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	1.500 EUR wären bei 155 EUR/h nur rund 10 Stunden. Statt zu fragen „wie viele Termine sind enthalten“ legen Sie eine **hohe, aber begründbare Zahl** vor (12 + 6 Termine, Büro in 10 Minuten Entfernung). Toms kann dann entweder bestätigen oder muss den Pauschalpreis offen als unzureichend erklären – beides ist für Sie ein Gewinn. Fixpreis je Zusatztermin verhindert offene Stundenabrechnung.

Explicație (RO)	1.500 € ar însemna doar ~10 ore. În loc să întrebați câte vizite sunt incluse, propuneți un număr mare, dar justificabil (12 lunare + 6 la fazele critice; biroul lor e la 10 minute de șantier). Toms fie confirmă, fie recunoaște că suma e insuficientă – ambele variante vă avantajează. Cereți un preț fix pe vizită suplimentară (nu ore deschise) și menținerea prețului la o prelungire a șantierului până la 15 luni.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Nein.** Vertragliche Leistung (LM.VM 2023 Tragwerksplanung, Phase Ausführung). Gesetzlich vorgeschrieben sind nur die Prüfingenieur-Kontrollen (§ 127 BO) und die Bauführung (§ 65 BO).
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein.**

Antwort / Notizen zu Frage 5 (Răspuns / notițe):

1. Sechs Fixtermine in den kritischen Phasen (einschließlich Kernbohrungen) sind enthalten; weitere Baubesprechungen erfolgen nach Bedarf statt zwölf monatlicher Fixtermine.
2. Startbesprechung, Protokoll je Termin, unbegrenzte Rückfragen (Antwort binnen 2 Werktagen), Beurteilung von
3. Alternativvorschlägen sowie Fahrt- und Nebenkosten sind im Pauschale enthalten.
   Bauzeitverlängerung bis 15 Monate ohne Mehrkosten, sofern die Terminanzahl nicht wesentlich steigt; Zusatztermin 300 EUR.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: 300 EUR netto je Zusatztermin inkl. Fahrt

Frage 6 – Bauzustände, Baugrubensicherung, Unterfangungen

Wir gehen davon aus, dass die statische Bearbeitung sämtlicher Bauzustände – Baugrubensicherung für Fundamentplatte und Aufzugsgrube, Unterfangungen der Bestandsfundamente, temporäre Abstützungen – in Pos. 1.2.1 enthalten ist, da sie untrennbar zur Ausführungsstatik eines Bestandsumbaus gehört. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☐	☐	☑	1. Baugrubensicherungskonzept entsprechend dem MA 37-Merkblatt „Baugrubenumschließungskonzept“
☐	☐	☑	2. Berechnung und Pläne der Baugrubensicherung / des Verbaus (Fundamentplatte, Aufzugsgrube)
☑	☐	☐	3. Unterfangungen der Bestandsfundamente (abschnittsweise), Berechnung und Pläne
☐	☐	☑	4. Temporäre Abstützungen von Decken, Wänden und Straßenfassade in den Bauzuständen
☐	☐	☑	5. Abbruch- und Bauphasenplan (Reihenfolge Abbruch – Sicherung – Ertüchtigung – Belastung)
☐	☐	☑	6. Lastangaben an die Baufirma für deren Gerüste, Pölzungen und Krane
☑	☐	☐	7. Prüfung und Freigabe der von der Baufirma vorgelegten Verbau-/Pölzungsunterlagen
☑	☐	☐	8. Festlegung der Beschau-Punkte, an denen die Baufirma vor dem Weiterbau die Freigabe des Statikers benötigt
☑	☐	☐	9. Empfehlung zu Umfang und Zeitpunkt der Beweissicherung der Nachbargebäude (Ausführung durch Sachverständigen bauseits)
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	ANG 855 schweigt zu Bauzuständen. Bei einem Gründerzeithaus in geschlossener Bauweise sind Baugrube und Unterfangung das größte technische und Haftungsrisiko. Präsentieren Sie das als **logischen Bestandteil** der Ausführungsstatik („untrennbar“). Dr. Pech verlangt dafür gesondert 5.000 EUR – ein guter Hinweis, dass Toms es bei 25.000 EUR pauschal einschließen kann. Beweissicherung der Nachbarn: nur als Empfehlung von Toms, Ausführung bauseits.
Explicație (RO)	Oferta tace despre fazele intermediare. La o clădire din 1905 lipită de vecini, săpătura și subzidirile sunt cel mai mare risc tehnic și de răspundere. Prezentați-le ca parte logică, „inseparabilă“, a staticii de execuție. Dr. Pech cere 5.000 € separat – argument că Toms poate include în cei 25.000 €. Constatarea stării vecinilor: Toms recomandă doar întinderea, execuția o face un expert (bauseits).
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** Standsicherheit in allen Bauzuständen: OIB-RL 1 / WBTV 2023, Eurocode 7 (ÖNORM EN 1997, B 1997-1-1); MA 37-Merkblatt Baugrubenumschließungskonzept (03/2026); § 364b ABGB (Vertiefung nur mit ausreichender Sicherung des Nachbargrundes); BauKG § 7 (SiGe-Plan).

Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja.** Statische Nachweise der Baugrubensicherung/Unterfangung: Ziviltechniker Bauingenieurwesen oder Baumeister; nicht die Baufirma allein.

Antwort / Notizen zu Frage 6 (Răspuns / notițe):

1. Enthalten: Unterfangungen der Bestandsfundamente einschließlich Berechnung und zeichnerischer Prinzipdarstellung (Skizze), Prüfung und Freigabe der Verbau- und Pölzungsunterlagen der Baufirma, Festlegung der Beschau-Punkte sowie die Empfehlung zu Umfang und Zeitpunkt der Beweissicherung der Nachbargebäude.
2. Nicht enthalten: Baugrubensicherungskonzept, Berechnung und Pläne des Verbaus, temporäre Abstützungen, Abbruch- und Bauphasenplan sowie Lastangaben für Gerüst, Pölzung und Krane - Leistung der Baufirma.
3.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Freigaben laufend während der Ausführung

B. Prüfingenieur – Angebot ANG 839 (8.000 EUR netto), Fertigstellung, Bauwerksbuch

Frage 7 – Prüfingenieur-Angebot ANG 839 im Gesamtpaket

Wir gehen davon aus, dass Ihr Angebot ANG 839 unverändert Bestandteil des Gesamtpakets bleibt, seine Gültigkeit auf den 03.10.2026 (wie ANG 855) verlängert wird und die Wahrnehmung von Tragwerksplanung und Prüfingenieur-Funktion durch Ihr Haus nach § 127 Abs. 3a BO Wien zulässig ist und von Ihnen intern nach dem Vier-Augen-Prinzip organisiert wird. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Verlängerung der Gültigkeit von ANG 839 bis 03.10.2026 (Pauschale 8.000 EUR netto unverändert)
☑	☐	☐	2. 15 Begehungen enthalten; Verfügbarkeit in kritischen Phasen innerhalb von 24 Stunden
☑	☐	☐	3. Untergrundbeschau vor Herstellung der Fundamentplatte
☑	☐	☐	4. Bewehrungsabnahmen (Fundamentplatte, Aufzugsschacht, Deckenertüchtigung) vor jeder Betonage
☑	☐	☐	5. Rohbaubeschau je Geschoss und Dachstuhlabnahme, Balkonabnahme
☑	☐	☐	6. Ausbaubeschau und Endbeschau vor Fertigstellungsanzeige
☑	☐	☐	7. Schriftliche Abnahmebefunde zu jeder Beschau, Meldung von Abweichungen an die MA 37
☑	☐	☐	8. Bestätigung der Unabhängigkeit nach § 127 Abs. 3a BO Wien (Bauwerber, Bauführer)
☑	☐	☐	9. Schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit der Personalunion Tragwerksplaner/Prüfingenieur
☐	☐	☑	10. Interne Trennung: die Beschauen führt ein anderer Ingenieur durch als der Verfasser der Statik
☑	☐	☐	11. Bestellung und Bekanntgabe des Prüfingenieurs an die MA 37 wird von Toms vorbereitet
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	ANG 839 läuft am 19.09.2026 ab – Verlängerung noch beim Termin schriftlich fixieren. Die Personalunion ist Ihr größter Kostenvorteil (ein Büro, ein Ansprechpartner, 8.000 EUR statt 14.000 bei Pech), aber auch Ihr Kontrollrisiko. Lösung: Toms bestätigt die Zulässigkeit schriftlich **und** organisiert das Vier-Augen-Prinzip intern (anderer Ingenieur prüft). So behalten Sie den Preisvorteil und die Kontrolle. Alternativangebote (Neid, Potyka, Avunduk, PCD) bleiben in Reserve, ohne sie zu erwähnen.
Explicație (RO)	ANG 839 expiră pe 19.09.2026 – obțineți prelungirea în scris la întâlnire. Cumulul statician + Prüfingenieur e cel mai mare avantaj de cost (8.000 € față de 14.000 € la Pech), dar și un risc de control. Soluția: Toms confirmă în scris că e permis și organizează intern „patru ochi“ (alt inginer face controalele). Ofertele alternative rămân în rezervă, fără să le menționați.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** § 127 Abs. 1 BO Wien: Prüfingenieur vor Baubeginn zu bestellen und der Behörde bekanntzugeben; § 127 Abs. 3a: Unabhängigkeit von Bauwerber und Bauführer (Bestätigung erforderlich – in ANG 839 enthalten).
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja.** § 127 Abs. 3 BO Wien: nur befugte Personen (Ziviltechniker mit einschlägiger Befugnis bzw. befugte Baumeister). Person namentlich benennen lassen.

Antwort / Notizen zu Frage 7 (Răspuns / notițe):

1. ANG 839 bleibt unverändert Bestandteil des Gesamtpakets; Verlängerung der Gültigkeit bis 03.10.2026.
2. 15 Begehungen, Verfügbarkeit in kritischen Phasen binnen 24 Stunden, Untergrundbeschau, Bewehrungsabnahmen vor jeder Betonage, eine Rohbaubeschau (nicht je Geschoss) zuzüglich Balkonabnahme, Ausbau- und Endbeschau, schriftliche Befunde.
3. Personalunion Tragwerksplanung/Prüfingenieur bleibt bestehen (keine interne personelle Trennung); Zulässigkeit nach § 127 Abs. 3a BO für Wien und Unabhängigkeit werden schriftlich bestätigt; Prüfung nach Vier-Augen-Prinzip.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Gültigkeit ANG 839 bis 03.10.2026

Frage 8 – Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige (§ 128 BO Wien)

Wir gehen davon aus, dass die in ANG 839 enthaltene „ZT-Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige“ die vollständige Bestätigung des Prüfingenieurs nach § 128 Abs. 2 Z 1 BO Wien umfasst und dass Ihr Haus die statisch-konstruktiven Unterlagen der Fertigstellungsanzeige zusammenstellt und mit dem Bauführer abstimmt. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Bestätigung der bewilligungsgemäßen Ausführung des Tragwerks (§ 128 Abs. 2 Z 1)
☑	☐	☐	2. Bestätigung der Übereinstimmung mit den Bauvorschriften (Standsicherheit, Brandschutz tragender Bauteile)
☐	☐	☑	3. Ausführungspläne des Tragwerks im Bestand „wie ausgeführt“ (as built) für die Anzeige
☑	☐	☐	4. Zusammenstellung aller Abnahmebefunde und Materialnachweise (Beton, Stahl, Holz)
☑	☐	☐	5. Abstimmung des Anzeigepakets mit dem Bauführer (Gesamtbestätigung) und der Architektin
☑	☐	☐	6. Übernahme der Kommunikation mit der MA 37 zu tragwerksbezogenen Rückfragen
☑	☐	☐	7. Teilnahme an der behördlichen Endbeschau, falls angesetzt
☑	☐	☐	8. Hinweisliste, welche weiteren Befunde (Elektro, Gas, Aufzug, Rauchfang, Bauphysik) bauseits beizubringen sind
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Formulieren Sie es so, dass die Bestätigung als **vollständig** vorausgesetzt wird. Was Toms nicht leisten kann (Elektro-, Gas-, Aufzugsbefunde), soll er als Hinweisliste liefern – damit Sie wissen, was bauseits fehlt, ohne dass Toms seine Leistung beschneidet. Wer das Gesamtpaket koordiniert (Bauführer/Architektin), wird in Frage 21 geklärt.
Explicație (RO)	Formulați astfel încât confirmarea să fie presupusă completă. Ce nu poate Toms (atestate electric, gaz, lift, coș) să livreze ca listă de „ce trebuie adus de beneficiar“ – așa știți ce lipsește, fără ca Toms să-și reducă prestația. Cine coordonează dosarul complet (Bauführer/arhitectă) se clarifică la întrebarea 21.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** § 128 BO Wien: Fertigstellungsanzeige mit Bestätigungen von Bauführer und Prüfingenieur, Ausführungsplänen und Befunden; ohne vollständige Anzeige keine Benützung.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja.** Bestätigungen nur durch befugte Personen (Prüfingenieur: ZT/Baumeister; Bauführer § 65 BO); ZT-Bestätigungen sind öffentliche Urkunden (§ 4 ZTG 2019).

Antwort / Notizen zu Frage 8 (Răspuns / notițe):

1. Vollständige ZT-Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige nach § 128 Abs. 2 Z 1 BO für Wien einschließlich Befundzusammenstellung, Materialnachweisen, Abstimmung mit Bauführer und Architektin, MA 37-Kommunikation,
2. Teilnahme an der Endbeschau und Hinweisliste der bauseits beizubringenden Befunde.
3. Ausführungspläne 'wie ausgeführt' (as built) werden von der Architektin beigestellt.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: mit der Fertigstellungsanzeige

Frage 9 – Bauwerksbuch nach § 128a BO Wien – Inhalte und Übergabe

Wir gehen davon aus, dass Sie als Prüfingenieur das Bauwerksbuch nach § 128a BO Wien für das gesamte Gebäude (Bestand Baujahr 1905 und Zu-/Umbau) bis zur Fertigstellungsanzeige erstellen, uns die Konditionen dafür im ergänzten Angebot ausweisen und dass das Bauwerksbuch bei Übergabe folgende Inhalte enthält:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☐	☐	☐	1. (gesetzlich) Gebäudebezeichnung, Adresse, EZ 2235 KG 01305, Eigentümerin, Bewilligungen (GZ MA37/1539234-2021-1)
☐	☐	☐	2. (gesetzlich) Beschreibung des Bauwerks: Tragwerk, Bauteile, Baujahr, wesentliche Änderungen (Zu-/Umbau 2026/27)
☐	☐	☐	3. (gesetzlich) Erstprüfung / Befund des Bauzustands durch die befugte Person mit Datum

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☐	☐	☐	4. (gesetzlich) Feststellung von Mängeln und Baugebrechen samt Behebungsfristen und Nachweis der Behebung
☐	☐	☐	5. (gesetzlich) Prüfintervalle und Termin der nächsten Überprüfung
☐	☐	☐	6. (gesetzlich) Name, Befugnis und Unabhängigkeitserklärung der prüfenden Person
☐	☐	☐	7. (gesetzlich) Elektronische Übermittlung / Registrierung bei der MA 37 innerhalb der gesetzlichen Frist
☐	☐	☐	8. (gesetzlich) Bestandsteil: Frist 31.12.2027 für Gebäude vor 1919 wird durch die Erstellung miterfüllt
☐	☐	☐	9. (empfohlen) Foto- und Rissdokumentation des Bestands vor und nach dem Umbau
☐	☐	☐	10. (empfohlen) Verzeichnis der Pläne, Statiken, Befunde und Bescheide mit Ablageort
☐	☐	☐	11. (empfohlen) Instandhaltungs- und Wartungsplan (Dach, Balkone, Fassade, Feuchtigkeit)
☐	☐	☐	12. (empfohlen) Verweise auf Prüfpflichten der Anlagen (Aufzug, Rauchfänge, Elektro) mit Intervallen
☐	☐	☐	13. (empfohlen) Übergabe an die Hausverwaltung in digitaler Form (PDF) zur Fortführung
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	ANG 839 nimmt das Bauwerksbuch aus – die gesetzliche Pflicht bleibt aber bei Ihnen, und Toms ist als Prüfingenieur der natürliche Ersteller. Die Frage setzt die Erstellung als **gegeben** voraus und verlangt nur die Konditionen; die Inhaltsliste zeigt Toms, dass Sie wissen, was das Gesetz verlangt. Die Kennzeichnung (gesetzlich / empfohlen) hilft beim Preis: Gesetzliches muss enthalten sein, Empfohlenes ist verhandelbar.
Explicație (RO)	Toms a exclus Bauwerksbuch din ANG 839, dar obligația legală e a dumneavoastră și Toms, ca Prüfingenieur, e cel mai potrivit s-o facă. Întrebarea presupune că o va face și cere doar condițiile. Lista arată că știți ce cere legea; marcajul (legal / recomandat) ajută la preț: ce e legal trebuie inclus, ce e recomandat se negociază.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** § 128a BO Wien (Fassung ab 15.07.2026): Bauwerksbuch für Neu-, Zu- und Umbauten bis zur Fertigstellungsanzeige; bestehende Gebäude mit Baujahr vor 1919: allgemeine Frist 31.12.2027 (Ausnahmen lt. Gesetz) – im RIS bestätigen.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja.** Ersteller/Prüfer muss die Qualifikations- und Unabhängigkeitsanforderungen des § 128a erfüllen (befugte Person, unabhängig von Bauwerber, Bauführer und Eigentümer).

Antwort / Notizen zu Frage 9 (Răspuns / notițe):

1. Das Bauwerksbuch nach § 128a BO für Wien ist in ANG 839 nicht enthalten.
2. Toms legt dafür ein gesondertes Angebot für das gesamte Gebäude (Bestand 1905 samt Zu- und Umbau) vor. Inhalte und Konditionen werden in diesem Angebot ausgewiesen.
3.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☐ teilweise (siehe Liste) ☑ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: gesondertes Angebot bis 25.09.2026

Frage 10 – Prüfungen der Statik und der Ausführung – alle im Paket

Wir gehen davon aus, dass die in ANG 855 und ANG 839 enthaltenen Leistungen sämtliche für dieses Bauvorhaben gesetzlich und normativ vorgesehenen Prüfungen abdecken – von der internen Prüfung der Berechnung bis zu den behördlichen Beschauen – und dass keine weiteren Prüfkosten auf uns zukommen. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Interne Prüfung der statischen Berechnung nach dem Vier-Augen-Prinzip (ÖNORM EN 1990 Anhang B, Überwachungsstufe entsprechend der Zuverlässigkeitsklasse)
☑	☐	☐	2. Festlegung und Dokumentation der Zuverlässigkeits-/Schadensfolgeklasse für das Bauvorhaben
☑	☐	☐	3. Plausibilitätsprüfung der Vorbemessung 2022 und des Fundierungskonzepts
☑	☐	☐	4. Prüfung der Konstruktionspläne vor Freigabe zur Ausführung (Plan-Statik-Abgleich)
☑	☐	☐	5. Prüfung und Freigabe der Werkstattpläne (siehe Frage 2)
☑	☐	☐	6. Untergrundbeschau (§ 127 BO) vor der Fundierung
☑	☐	☐	7. Bewehrungsabnahmen vor jeder Betonage, Rohbau- und Ausbaubeschauen (§ 127 BO)

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	8. Prüfung der Materialnachweise: Beton (Lieferscheine, Würfelprüfungen), Bewehrungsstahl, Baustahl, Holz (Festigkeitsklassen)
☐	☐	☑	9. Prüfung der Bauzustände auf der Baustelle vor Freigabe des nächsten Abschnitts
☑	☐	☐	10. Abnahmebefunde je Bauteil und Bestätigung nach § 128 BO Wien
☑	☐	☐	11. Sollte die MA 37 eine externe Prüfstatik verlangen: Koordination und Übergabe der Unterlagen durch Toms im Pauschale
☑	☐	☐	12. Keine weiteren Prüfkosten für die Bauherrin außer den in ANG 855/839 genannten Pauschalen
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Der Prüfingenieur nach § 127 prüft die Ausführung, nicht zwingend die Berechnung. Diese Liste führt alle denkbaren Prüfungen auf und setzt sie als **enthalten** voraus. Toms muss dann aktiv sagen, welche Prüfung er ausnimmt – und begründen, warum sie bei einem Gesamtpaket von 34.500 EUR fehlen sollte. Die letzte Position („keine weiteren Prüfkosten“) ist die eigentliche Absicherung.
Explicație (RO)	Prüfingenieur-ul (§ 127) verifică execuția, nu neapărat calculul. Lista enumeră toate verificările posibile și le presupune incluse. Toms trebuie să spună activ ce exclude – și să justifice de ce ar lipsi dintr-un pachet de 34.500 €. Ultima poziție („niciun alt cost de verificare“) e adevărata asigurare a dumneavoastră.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Teilweise.** § 127 Abs. 2 BO Wien (Nachweise der Prüfungen entsprechend Baufortschritt); ÖNORM EN 1990 Anhang B (Überwachung der Planung, Stand der Technik nach OIB-RL 1 / WBTV 2023); Leitfaden Kammer/MA 37 „Inhalt und Prüfung statischer Berechnungen“. Keine generelle Pflicht zur externen Prüfstatik, Prüfstufe ist aber festzulegen.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja**, sofern eine externe Prüfstatik erfolgt: befugter Ziviltechniker, unabhängig vom Verfasser.

Antwort / Notizen zu Frage 10 (Răspuns / notițe):

1. Enthalten: interne Prüfung der Berechnung nach dem Vier-Augen-Prinzip, Festlegung der Zuverlässigkeits- und Schadensfolgeklasse, Plausibilitätsprüfung der Vorbemessung 2022, Planprüfung vor Ausführungsfreigabe,
2. Werkstattplanprüfung, Untergrund- und Bewehrungsabnahmen, Materialnachweise, Abnahmebefunde je Bauteil,
3. Koordination bei einer allfälligen externen Prüfstatik sowie die Zusage, dass keine weiteren Prüfkosten anfallen.
   Nicht enthalten: laufende Prüfung der Bauzustände vor Freigabe des jeweils nächsten Abschnitts.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: keine weiteren Prüfkosten für die Bauherrin

C. Planungsgrundlagen, Bestand, Baugrund, Bescheid und Normen

Frage 11 – Planungsgrundlage und Rahmen der bestehenden Baubewilligung

Wir gehen davon aus, dass Ihrer Kalkulation die genehmigten Einreichpläne P2041 (Planstand 20.04.2023) gemeinsam mit der aktualisierten Architekturplanung vom 12.08.2026 zugrunde liegen, dass Sie die Tragwerksplanung im Rahmen der bestehenden Baubewilligung (GZ MA37/1539234-2021-1) ausarbeiten und dass aus statischer Sicht kein neuerliches Bewilligungsverfahren erforderlich ist. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Genehmigte Einreichpläne P2041 (20.04.2023) liegen der Kalkulation zugrunde
☑	☐	☐	2. Architekturrevision vom 12.08.2026 (A.02 EG, A.03 1.–3. OG, A.07 DG 1, A.08 DG 2) liegt der Kalkulation zugrunde
☑	☐	☐	3. Tragwerksplanung erfolgt vollständig im Rahmen der bestehenden Baubewilligung
☐	☐	☐	4. Die Unterschiede zwischen Bewilligung und Revision sind statisch geringfügig und mit der Fertigstellungsanzeige darstellbar (§ 73 BO)
☐	☐	☑	5. Kein Planwechsel / keine Änderungsbewilligung aus statischer Sicht erforderlich
☑	☐	☐	6. Toms weist die Bauherrin unverzüglich und schriftlich hin, falls eine geplante Ausführung den Rahmen der Bewilligung verlassen würde
☑	☐	☐	7. Abstimmung der statischen Lösung mit der Architektin (Planwechsel, falls doch nötig, durch die Architektin) im Pauschale
☑	☐	☐	8. Die Bewilligung vom 21.04.2023 wird als vollumfänglich nutzbar angesehen (Fristen nach § 74 BO gewahrt)
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Ihr Ziel: Bauen **innerhalb der bestehenden Bewilligung**, kein neues Verfahren (Zeit, Kosten, Risiko neuer Auflagen). Die Frage gibt die gewünschte Antwort vor: Toms hat beide Planstände verwendet und sieht keinen Bewilligungsbedarf. Sollte er doch Abweichungen sehen, soll er sie benennen – dann entscheiden Sie mit der Architektin, ob die Architektur angepasst wird (statt die Bewilligung). Die Formulierung „aus statischer Sicht" hält Toms in seiner Zuständigkeit.
Explicație (RO)	Scopul dumneavoastră: construiți în cadrul autorizației existente, fără procedură nouă (timp, costuri, riscul unor condiții noi). Întrebarea sugerează răspunsul dorit: Toms a folosit ambele planuri și nu vede nevoia de reautorizare. Dacă totuși vede abateri, să le numească – decideți apoi cu arhitecta dacă ajustați arhitectura (nu autorizația). Formularea „din punct de vedere static" îl ține pe Toms în competența lui.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** § 73 BO Wien (Abweichungen vom bewilligten Bauvorhaben: je nach Art Bewilligung § 70, Anzeige § 62 oder Meldung mit der Fertigstellungsanzeige); § 135 BO (Bauen entgegen dem Bescheid ist Verwaltungsübertretung); § 74 BO (Fristen).
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja** für einen allfälligen Planwechsel: Planverfasser nach § 63 BO Wien (Ziviltechniker Architektur/Bauingenieurwesen, Baumeister) – üblicherweise die Architektin, nicht Toms.

Antwort / Notizen zu Frage 11 (Răspuns / notițe):

1. Genehmigte Einreichpläne P2041 (20.04.2023) und Architekturrevision 12.08.2026 liegen der Kalkulation zugrunde; die Tragwerksplanung erfolgt im Rahmen der bestehenden Baubewilligung, die als vollumfänglich nutzbar angesehen wird.
2. Ein Planwechsel bzw. eine Änderungsbewilligung kann nicht ausgeschlossen werden - Planverfasserin ist die Architektin;
3. die Abstimmung der statischen Lösung und die statische Zuarbeit dafür sind im Pauschale enthalten. Toms weist die Bauherrin unverzüglich schriftlich hin, falls der Bewilligungsrahmen verlassen würde.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Klärung mit der Architektin bis Bearbeitungsbeginn

Frage 12 – Ausreichende Bestands- und Baugrundunterlagen

Wir gehen davon aus, dass die vorliegenden Unterlagen – Mauerwerksgutachten 2021, Statische Vorbemessung mit Fundierungskonzept (01/2022), Bohrprofile aus dem Baugrundkataster der MA 29 (C670/3, D618/2, D618/3) und die geotechnische Zusammenfassung vom 11.08.2026 – für die Ausführungsstatik einschließlich der Fundamentplatte d = 30 cm ausreichen und keine weiteren Untersuchungen erforderlich sind. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Baugrunddaten (Bohrprofile MA 29, Zusammenfassung 11.08.2026) für die Bemessung der Fundamentplatte ausreichend
☑	☐	☐	2. Mauerwerksgutachten 2021 für die Bemessung der Bestandswände und Ertüchtigungen ausreichend
☑	☐	☐	3. Fundierungskonzept Stahlbeton-Platte d = 30 cm wird bestätigt
☑	☐	☐	4. Grundwasserbeobachtung (4,25 m im Nachbarprofil) erfordert keine besonderen Maßnahmen für Fundamentplatte und Aufzugsgrube
☑	☐	☐	5. Bestandsaufnahme der Tragstruktur durch Toms im Zuge der Objektbegehung – im Pauschale enthalten
☑	☐	☐	6. Sichtkontrolle der Deckenkonstruktionen bei den ohnehin vorgesehenen Abbrucharbeiten – ohne gesonderte Voruntersuchung
☑	☐	☐	7. Sollten sich beim Abbruch abweichende Verhältnisse zeigen: Anpassung der Statik im Pauschale, Festlegung allfälliger Sondierungen durch Toms, Ausführung durch die Baufirma
☑	☐	☐	8. Keine Kosten für Untersuchungsprogramme, Labor oder Gutachten Dritter für die Bauherrin
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Sie wollen **keine** zusätzlichen Untersuchungen auslösen. Die Frage setzt voraus, dass die Datenlage ausreicht, und verlangt die Bestätigung. Sollte Toms Bedenken haben, muss er sie konkret benennen (welche Untersuchung, warum, mit welchem Risiko) – allgemeine Vorsicht reicht nicht. Der Kompromiss ist eingebaut: Feststellungen beim Abbruch werden im Pauschale eingearbeitet, ohne separates Untersuchungsprogramm.
Explicație (RO)	Nu doriți investigații suplimentare. Întrebarea presupune că datele sunt suficiente și cere confirmarea. Dacă Toms are rezerve, trebuie să le spună concret (ce investigație, de ce, cu ce risc) – o prudență generală nu ajunge. Compromisul e inclus: ce se constată la demolări se integrează în statică în cadrul prețului, fără program separat de investigații și fără costuri de laborator pentru dumneavoastră.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Teilweise.** OIB-RL 1 Pkt. 2 (Baugrund), ÖNORM B 1997-1-1 (Untersuchungsumfang nach Geotechnischer Kategorie – Umfang legt der Statiker fest); ÖNORM B 4008-1 (Bestand); MA 37-Merkblatt Dachgeschoßausbau. Das Gesetz schreibt kein bestimmtes Untersuchungsprogramm vor, sondern einen ausreichenden Nachweis.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Teilweise.** Die Beurteilung, ob die Daten ausreichen, obliegt dem befugten Tragwerksplaner (ZT); geotechnische Zusatzgutachten – falls von Toms für nötig erklärt – durch fachkundige Person.

Antwort / Notizen zu Frage 12 (Răspuns / notițe):

1. Die vorliegenden Unterlagen reichen aus: Baugrunddaten (Bohrprofile MA 29, geotechnische Zusammenfassung 11.08.2026) für die Fundamentplatte, Mauerwerksgutachten 2021 für Bestandswände und Ertüchtigungen; Fundierungskonzept
2. STB-Platte d = 30 cm bestätigt; Grundwasser erfordert keine besonderen Maßnahmen.
3. Bestandsaufnahme bei der Objektbegehung und Sichtkontrolle der Decken beim Abbruch sind im Pauschale enthalten; Anpassungen bei abweichenden Verhältnissen ebenfalls. Keine Kosten für Untersuchungen, Labor oder Gutachten Dritter.
4.
5. Planeinsicht MA37 erforderlich - erfolgt durch AG

☑ vollständig bestätigt ☐ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: keine zusätzlichen Untersuchungen

Frage 13 – Anzuwendende Vorschriften und Nutzung der Bewilligung 2023

Wir gehen davon aus, dass Sie die Ausführungsstatik auf Basis der für unsere Baubewilligung vom 21.04.2023 maßgeblichen technischen Vorschriften erstellen – unter Beachtung der Übergangsbestimmungen der WBTV 2023 – sodass die Bewilligung vollumfänglich genutzt werden kann, und dass Sie fachliche Rückfragen mit der MA 37 im Rahmen Ihres Auftrags abstimmen. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Anzuwendende Fassung von BO Wien / WBTV / OIB-Richtlinien wird von Toms unter Nutzung des Übergangsrechts festgelegt und dokumentiert
☑	☐	☐	2. Bemessung nach Eurocodes (ÖNORM EN 1990 ff.) mit österreichischen nationalen Anhängen
☑	☐	☐	3. Bestand: ÖNORM B 4008-1 (Bewertung) und ÖNORM B 1998-3 (Erdbeben) – im Pauschale
☑	☐	☐	4. Dokument „Bemessungsgrundlagen“ (Normen, Lasten, Klassen) wird mit der Statik übergeben
☐	☐	☐	5. Fachliche Abstimmung mit der MA 37 bei tragwerksbezogenen Rückfragen im Pauschale enthalten
☐	☐	☐	6. Toms bestätigt, dass die Bewilligung 2023 ohne technische Neueinreichung umgesetzt werden kann
☑	☐	☐	7. Hinweis von Toms auf allenfalls einzuhaltende Fristen (Baubeginn / Fertigstellung nach § 74 BO) – Prüfung der Rechtskraft durch die Bauherrin/den Rechtsanwalt
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Bewilligung 2023, Bau ab 2026: Die WBTV 2023 (in Kraft seit 2024) hat Übergangsregeln. Sie wollen, dass Toms die **für 2023 günstigste zulässige Fassung** anwendet und das dokumentiert – nicht reflexartig die neuesten, strengeren Anforderungen. Das Rechtskraftdatum des Bescheids prüfen Sie selbst mit dem Anwalt; von Toms brauchen Sie nur die technische Bestätigung, dass keine Neueinreichung nötig ist.
Explicație (RO)	Autorizația e din 2023, construiți din 2026: normele tehnice (WBTV 2023) au reguli tranzitorii. Vreți ca Toms să aplice și să documenteze varianta permisă cea mai favorabilă pentru autorizația din 2023 – nu automat cerințele noi, mai stricte. Data la care autorizația a devenit definitivă o verificați cu avocatul; de la Toms aveți nevoie doar de confirmarea tehnică că nu e nevoie de o nouă depunere.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** § 74 BO Wien (Fristen ab Rechtskraft); WBTV 2023 (Übergangsbestimmungen); OIB-Richtlinien 2023; Eurocodes als ÖNORM EN 1990 ff. mit nationalen Anhängen.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein**, keine gesonderte Befugnis; Normenauswahl verantwortet der befugte Tragwerksplaner.

Antwort / Notizen zu Frage 13 (Răspuns / notițe):

1. Anzuwendende Fassung von BO Wien / WBTV / OIB-Richtlinien wird unter Nutzung des Übergangsrechts festgelegt und dokumentiert; Bemessung nach Eurocodes mit österreichischen nationalen Anhängen; Bestandsnormen berücksichtigt;
2. Dokument 'Bemessungsgrundlagen' wird mit der Statik übergeben; Hinweis auf Fristen nach § 74 BO erfolgt.
3. Offen: fachliche Abstimmung mit der MA 37 und die Frage einer technischen Neueinreichung - gemeinsam mit dem Thema Planwechsel (Frage 11) bis zum Bearbeitungsbeginn zu klären.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Klärung bis Bearbeitungsbeginn

D. Befugnis, Team, Versicherung, Referenzen

Frage 14 – Verantwortliche Personen, Befugnis, Team

Wir gehen davon aus, dass Herr Dipl.-Ing. Ferdinand Toms persönlich die fachliche Verantwortung trägt und die statischen Unterlagen sowie die Prüfingenieur-Bestätigungen unterfertigt, dass die Leistungen im eigenen Haus erbracht werden und dass uns die Nachweise der Befugnis mit dem ergänzten Angebot übermittelt werden. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Vertragspartner: Toms Ziviltechniker GmbH, FN 214744a, Margaretenstraße 93, 1050 Wien
☑	☐	☐	2. Aufrechte Befugnis der Gesellschaft (Ziviltechnikergesellschaft, ZTG 2019) – Nachweis wird übermittelt
☑	☐	☐	3. Aufrechte Befugnis von DI Ferdinand Toms (Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen) – Auszug ZT-Verzeichnis
☑	☐	☐	4. Unterzeichner der Ausführungsstatik: DI Ferdinand Toms
☑	☐	☐	5. Unterzeichner der Prüfingenieur-Befunde und der Bestätigung § 128: DI Ferdinand Toms (bzw. genannter befugter Vertreter)
☑	☐	☐	6. Stellvertreter mit eigener Befugnis für Urlaub/Krankheit: Name wird genannt
☑	☐	☐	7. Projektleiter / Sachbearbeiter und Zeichner werden namentlich genannt
☑	☐	☐	8. Keine Weitervergabe wesentlicher Leistungen; allfällige Subunternehmer (z. B. Holzbau-Statik) werden vorab genannt und von Toms verantwortet
☑	☐	☐	9. Firmenbuchauszug und Versicherungsbestätigung werden mit dem ergänzten Angebot übermittelt
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Die Angebote kamen vom Sekretariat; Kürzel „FTO“ = DI Toms. Sie setzen voraus, dass der Chef selbst unterschreibt und im Haus gearbeitet wird. Achtung: Es gibt zwei Gesellschaften – Toms Ziviltechniker GmbH (FN 214744a, Angebote) und Toms Consult ZT GmbH (FN 584425z, irrtümliche Rechnung). Der Vertrag muss mit der **richtigen** Gesellschaft geschlossen werden. Nachweise als Beilage zum Angebot verlangen, nicht „bei Bedarf“.
Explicație (RO)	Ofertele au venit de la secretariat; „FTO“ = DI Toms. Presupuneți că șeful semnează personal și că lucrările se fac în firmă. Atenție: sunt două societăți – Toms Ziviltechniker GmbH (FN 214744a, ofertele) și Toms Consult ZT GmbH (FN 584425z, factura greșită); contractul se încheie cu cea corectă. Cereți dovezile ca anexă la oferta completată, nu „la nevoie“.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** ZTG 2019 (Befugnis der Ziviltechniker und ZT-Gesellschaften, Unterfertigungs- und Beurkundungsrecht § 4); §§ 63 und 127 BO Wien (persönliche Befugnis von Planverfasser und Prüfingenieur).
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja.** ZT-Befugnis Bauingenieurwesen, aufrecht und nicht ruhend; Nachweis über das Ziviltechnikerverzeichnis der Bundeskammer (arching.at).

Antwort / Notizen zu Frage 14 (Răspuns / notițe):

1. Vertragspartner ist die Toms Ziviltechniker GmbH, FN 214744a, Margaretenstraße 93, 1050 Wien.
2. DI Ferdinand Toms trägt persönlich die fachliche Verantwortung und unterfertigt Statik, Prüfbefunde und die
3. Bestätigung nach § 128 BO. Stellvertreter mit eigener Befugnis, Projektleiter, Sachbearbeiter und Zeichner
4. werden namentlich genannt; keine Weitervergabe wesentlicher Leistungen.
5. Befugnisnachweise, Firmenbuchauszug und Versicherungsbestätigung werden mit dem ergänzten Angebot übermittelt.

☑ vollständig bestätigt ☐ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Nachweise mit dem ergänzten Angebot

Frage 15 – Berufshaftpflichtversicherung und Haftung

Wir gehen davon aus, dass für sämtliche angebotenen Leistungen eine Berufshaftpflichtversicherung besteht, die auch Eingriffe in den Bestand und Schäden an Nachbargebäuden deckt, und dass uns eine aktuelle Versicherungsbestätigung mit dem ergänzten Angebot übermittelt wird. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Versicherer und Polizzennummer werden genannt; aktuelle Bestätigung (nicht älter als 3 Monate) wird übermittelt
☑	☐	☐	2. Deckung Tragwerksplanung (Planungsfehler)
☑	☐	☐	3. Deckung Prüfingenieur-Tätigkeit und Bestätigungen nach §§ 127/128 BO
☑	☐	☐	4. Deckung von Eingriffen in den Bestand (Umbau, Unterfangung) und Bauzuständen
☑	☐	☐	5. Deckung von Sach- und Vermögensschäden an Nachbargebäuden
☑	☐	☐	6. Deckungssumme mindestens 2.000.000 EUR je Schadensfall
☑	☐	☐	7. Jahreshöchstleistung mindestens das Zweifache der Deckungssumme
☑	☐	☐	8. Selbstbehalt wird genannt (Vorschlag: höchstens 5.000 EUR, zu Lasten Toms)
☑	☐	☐	9. Nachhaftung / Nachmeldefrist mindestens 5 Jahre nach Leistungsende
☑	☐	☐	10. Haftungsbeschränkungen der AGB gelten nicht bei grober Fahrlässigkeit und Personenschäden; keine betragliche Begrenzung unter der Deckungssumme
☐	☐	☐	Sonstiges / offen: Deckungssumme 1.500.000 EUR je Schadensfall; Selbstbehalt 10.000 EUR (zu Lasten Tom

Erläuterung (DE)	Hauptrisiko bei diesem Projekt: Schäden am Bestand und an den Nachbarn. Sie geben die **Zielwerte** vor (2 Mio. EUR, 5 Jahre Nachhaftung, kein Haftungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit) – Toms muss dann sagen, was seine Polizze hergibt. Die AGB auf www.toms.at enthalten üblicherweise Haftungsbegrenzungen; diese Position neutralisiert sie im Vertrag. Bestätigung als Beilage zum Angebot, damit sie Vertragsbestandteil wird.
Explicație (RO)	Riscul principal: pagube la existent și la vecini. Dați dumneavoastră valorile-țintă (2 mil. €, 5 ani răspundere ulterioară, fără limitare la neglijență gravă) – Toms spune ce acoperă polița lui. Condițiile generale de pe site conțin de regulă limitări de răspundere; această poziție le neutralizează în contract. Confirmarea de asigurare se cere ca anexă la ofertă, ca să devină parte din contract.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Nein** als generelle gesetzliche Pflicht (keine allgemeine Versicherungspflicht im ZTG 2019 bekannt; von der Kammer empfohlen). Haftung nach ABGB (Werkvertrag §§ 1165 ff., Schadenersatz §§ 1293 ff.); AGB-Kontrolle §§ 864a, 879 ABGB. Daher **vertraglich** vereinbaren.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein**, keine Befugnisfrage.

Antwort / Notizen zu Frage 15 (Răspuns / notițe):

1. Aufrechte Berufshaftpflichtversicherung für Tragwerksplanung und Prüfingenieur-Tätigkeit, einschließlich Eingriffen in den Bestand, Bauzuständen sowie Sach- und Vermögensschäden an Nachbargebäuden.
2. Deckungssumme 1.500.000 EUR je Schadensfall (statt der angefragten 2.000.000 EUR); Selbstbehalt 10.000 EUR zu Lasten des Auftragnehmers; Nachhaftung mindestens 5 Jahre; keine Haftungsbeschränkung bei grober Fahrlässigkeit.
3. Versicherungsbestätigung mit Versicherer und Polizzennummer wird als Beilage übermittelt.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Deckung 1.500.000 EUR / Selbstbehalt 10.000 EU

Frage 16 – Einschlägige Referenzen des eingesetzten Teams

Wir gehen davon aus, dass das für unser Projekt vorgesehene Team über einschlägige Erfahrung mit Wiener Gründerzeithäusern verfügt, und bitten um drei bis fünf vergleichbare Referenzen mit Angabe der jeweiligen Rolle Ihres Hauses. Bitte bestätigen Sie, welche der folgenden Erfahrungen das Team einbringt:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Zweigeschossiger Dachgeschossausbau auf einem Wiener Gründerzeithaus (Baujahr um 1900)
☑	☐	☐	2. Aufzugszubau im Bestand mit Gründung im Hof/Innenbereich
☑	☐	☐	3. Unterfangung von Bestandsfundamenten / neue Fundamentplatte im Bestand
☑	☐	☐	4. Ertüchtigung von Tram-/Dippelbaumdecken für neue Nutzlasten
☑	☐	☐	5. Tragwerksplanung und Prüfingenieur-Funktion in Personalunion bei einem vergleichbaren Projekt
☑	☐	☐	6. Erstellung eines Bauwerksbuchs nach § 128a BO Wien

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	7. Referenzkontakte (Bauherr oder Architekt) werden mit Zustimmung genannt
☑	☐	☐	8. Die genannten Referenzen wurden vom gleichen Team bearbeitet, das für Schallergasse 35 vorgesehen ist
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Die Website zeigt Großprojekte (Postsparkasse, Spital Villach). Sie brauchen Referenzen **genau dieses Typs** und vom Team, das tatsächlich arbeitet. Höflich, aber konkret: Adresse, Jahr, Rolle, Kontakt. Die Referenzen tragen Sie im Antwortfeld ein.
Explicație (RO)	Site-ul arată proiecte mari, dar vă interesează exact tipul dumneavoastră de proiect și echipa care va lucra efectiv. Politicos, dar concret: adresă, an, rol, persoană de contact. Notați referințele în câmpul de răspuns.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Nein**, keine gesetzliche Pflicht; Auswahlkriterium der Bauherrin.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein.**

Antwort / Notizen zu Frage 16 (Răspuns / notițe):

1. Das vorgesehene Team verfügt über einschlägige Erfahrung mit Wiener Gründerzeithäusern: Dachgeschossausbau, Aufzugszubau im Bestand, Unterfangungen, Ertüchtigung von Tram-/Dippelbaumdecken, Personalunion Tragwerksplanung und Prüfingenieur sowie Erstellung von Bauwerksbüchern.
2. Drei bis fünf vergleichbare Referenzen samt Rolle und Kontaktangaben werden mit dem ergänzten Angebot nachgereicht.
3.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☐ teilweise (siehe Liste) ☑ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Referenzliste mit dem ergänzten Angebot

E. Vertrag, Übergabe, Honorar, Terminplan

Frage 17 – Übergabeformate, Ausfertigungen, Nutzungsrechte

Wir gehen davon aus, dass die Übergabe der Unterlagen in den für Behörde, Baustelle und Planungskoordination üblichen Formaten erfolgt und die Bauherrin ein uneingeschränktes Nutzungsrecht an den Unterlagen erhält. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Statik und Pläne als unterfertigte / gesiegelte PDF (behördentauglich, prüffähig)
☑	☐	☐	2. Alle Pläne zusätzlich als DWG/DXF (AutoCAD 2018) für die Koordination mit Architektin und Haustechnik
☐	☐	☑	3. Zwei Papierausfertigungen der Statik und der Pläne (Baustelle + Bauherrin) im Pauschale
☑	☐	☐	4. Revisionsverwaltung mit Index, Datum und Änderungsvermerk; laufende Übermittlung per E-Mail/Download
☐	☐	☑	5. Bestandspläne des Tragwerks „wie ausgeführt“ (as built) nach Bauende
☑	☐	☐	6. Uneingeschränkte Werknutzungsbewilligung: Bauen, Instandhalten, Umbauen, Weiterplanen (auch durch Dritte), Bauwerksbuch
☑	☐	☐	7. Herausgabe aller bis dahin erstellten Unterlagen bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
☑	☐	☐	8. Übergabe eines vollständigen digitalen Projektordners an die Hausverwaltung nach Fertigstellung
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Am 07.09./10.09. gefragt, nicht beantwortet. Zwei Papierausfertigungen (statt einer) und DWG sind bei 25.000 EUR selbstverständlich. Die Werknutzungsbewilligung ist der wichtigste Punkt: ohne sie könnten Sie bei einem Planerwechsel die Unterlagen nicht weiterverwenden lassen. Formulieren Sie es als Standard, nicht als Sonderwunsch.
Explicație (RO)	Întrebat de două ori, fără răspuns. Două exemplare pe hârtie și DWG sunt firești la 25.000 €. Cel mai important: dreptul nelimitat de utilizare a planurilor (a construi, întreține, modifica, continua proiectarea și cu alt proiectant). Prezentați-l ca standard, nu ca dorință specială.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Teilweise.** §§ 127 Abs. 2 und 128 BO Wien (Unterlagen auf der Baustelle bzw. mit der Fertigstellungsanzeige); Urheberrechtsgesetz (§ 24 UrhG Werknutzungsbewilligung) – Nutzungsrechte müssen vertraglich eingeräumt werden.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein**; Unterfertigung durch den befugten ZT (§ 4 ZTG) macht die Unterlagen behördentauglich.

Antwort / Notizen zu Frage 17 (Răspuns / notițe):

1. Übergabe als unterfertigte, behördentaugliche und prüffähige PDF, zusätzlich DWG/DXF und IFC-Export; Revisionsverwaltung mit Index und Datum; uneingeschränkte Werknutzungsbewilligung; Herausgabe aller Unterlagen bei
2. vorzeitiger Vertragsbeendigung; digitaler Projektordner nach Fertigstellung.
3. Nicht enthalten: zwei Papierausfertigungen (Übergabe erfolgt digital) sowie die Bestandspläne 'wie ausgeführt', die von der Architektin erstellt werden.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: digitale Übergabe PDF + DWG + IFC

Frage 18 – Vertragsgrundlage, Pauschalpreise, Zahlungsplan

Wir gehen davon aus, dass die Beauftragung auf Basis der Pauschalpreise aus ANG 855 und ANG 839 mit den heute besprochenen Klarstellungen erfolgt und dass folgende Vertragsbedingungen gelten. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Rangordnung der Vertragsdokumente: 1. Protokoll dieses Gesprächs / ergänztes Angebot, 2. Angebote ANG 855 und ANG 839, 3. AGB von Toms
☑	☐	☐	2. Pauschalpreise 25.000 + 1.500 + 8.000 EUR netto sind Festpreise für den beschriebenen Leistungsumfang

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	3. Die 10-%-Mehraufwandsklausel gilt nur bei von der Bauherrin veranlassten Änderungen, nach vorheriger schriftlicher Freigabe und mit Stundennachweis
☑	☐	☐	4. Keine Mehrkosten für eigene Korrekturen, Behördenrückfragen, Abstimmungen mit Architektin/Haustechnik und Anpassungen im Zuge des Abbruchs
☑	☐	☐	5. Nebenkosten (Fahrten, Vervielfältigung, Porto, Datenübermittlung) im Pauschale enthalten
☑	☐	☐	6. Zahlungsplan: 20 % bei Auftrag, 40 % bei Übergabe der vollständigen prüffähigen Statik, 30 % bei Rohbaufertigstellung, 10 % nach Fertigstellungsanzeige
☑	☐	☐	7. Zahlungsziel 30 Tage netto nach prüffähiger Rechnung mit Leistungsnachweis
☑	☐	☐	8. Kündigung aus wichtigem Grund beiderseits; Abrechnung nach erbrachten Leistungen, Herausgabe der Unterlagen
☑	☐	☐	9. Keine Haftungsbeschränkung bei grober Fahrlässigkeit; Gerichtsstand Wien; österreichisches Recht
☑	☐	☐	10. Ergänztes Angebot mit allen heute bestätigten Punkten wird bis 22.09.2026 übermittelt
☐	☐	☐	Sonstiges / offen: Zahlungsplan nach Leistungsfortschritt; Vorschlag wird von Toms vorgelegt.

Erläuterung (DE)	Alle drei Angebote enthalten die 10-%-Klausel („neues Honorar nach tatsächlichen Stunden“) – eine offene Preisklausel. Sie schließen sie hier auf **Bauherrenänderungen mit Vorabfreigabe** ein. Der Zahlungsplan bindet Geld an Leistung (nicht an Monate). Die Rangordnung stellt sicher, dass das heutige Protokoll über den AGB steht. Freundlich vorgetragen sind das branchenübliche Bedingungen, keine Provokation.
Explicație (RO)	Toate ofertele au clauza de +10 % („onorariu nou pe ore“) – preț deschis. O limitați aici la modificări cerute de dumneavoastră, cu aprobare prealabilă. Planul de plăți leagă banii de livrabile, nu de luni. Ordinea documentelor pune procesul-verbal de azi deasupra condițiilor generale. Prezentate amabil, sunt condiții uzuale în branșă, nu o provocare.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Nein** (Vertragsfreiheit). Rahmen: ABGB Werkvertrag §§ 1165 ff.; AGB-Kontrolle §§ 864a, 879 ABGB; Honorarleitlinien der Kammer sind unverbindlich.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein.**

Antwort / Notizen zu Frage 18 (Răspuns / notițe):

1. Rangordnung der Vertragsdokumente, Festpreise 25.000 + 1.500 + 8.000 EUR netto, Beschränkung der 10-%-Klausel auf vorab schriftlich freigegebene Bauherrenänderungen, keine Mehrkosten für eigene Korrekturen, Behördenrückfragen und
2. Abstimmungen, Nebenkosten inkludiert, Zahlungsziel 30 Tage, Kündigung aus wichtigem Grund, Gerichtsstand Wien.
3. Zahlungsplan: Abrechnung nach Leistungsfortschritt statt der vorgeschlagenen Staffel 20/40/30/10; der Zahlungsplan wird von Toms vorgeschlagen. Ergänztes Angebot mit allen bestätigten Punkten wird übermittelt.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: ergänztes Angebot bis 24.09.2026

Frage 19 – Roadmap bis zum Baubeginn

Wir gehen von folgendem Ablauf aus und bitten um Bestätigung der Termine – damit Beauftragung, Bearbeitung und die behördlichen Meldungen lückenlos aufeinander abgestimmt sind:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☐	☐	☐	1. A – Klärung aller offenen Punkte: heute, 18.09.2026 (dieses Protokoll)
☐	☐	☐	2. B – Ergänztes Angebot / Leistungsbeschreibung mit allen Bestätigungen: bis 22.09.2026
☐	☐	☐	3. C – Auftragserteilung / Unterzeichnung: bis 25.09.2026
☐	☐	☐	4. D – Bearbeitungsbeginn: 28.09.2026
☐	☐	☐	5. Objektbegehung durch DI Toms mit Frau Anastasia Covaciu: bis 25.09.2026
☐	☐	☐	6. E – Übergabe der baubeginnrelevanten Unterlagen (Paket 1 + 2): bis 16.10.2026
☐	☐	☐	7. F – Übergabe der vollständigen prüffähigen Unterlagen: bis 28.10.2026
☐	☐	☐	8. Bestellung und Bekanntgabe des Prüfingenieurs an die MA 37 (Vorbereitung durch Toms): vor Baubeginn

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☐	☐	☐	9. Abstimmung mit Bauführer/Baufirma zur Baubeginnsanzeige (§ 124 BO) und zu den BauKG-Meldungen: Toms liefert die statischen Beilagen
☐	☐	☐	10. Wöchentliche kurze Statusmeldung per E-Mail bis zur Übergabe der vollständigen Unterlagen
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Am 10.09. angefragt, unbeantwortet. Sie legen die Daten vor; Toms bestätigt oder begründet Abweichungen. Der ursprüngliche Baubeginn 01.10. verschiebt sich realistisch auf Mitte/Ende Oktober für Fundierungsarbeiten – die Vorarbeiten (Abbruch, Sicherung) können mit Paket 1 früher beginnen. Wöchentliche Statusmeldung hält den Druck ohne Konflikt.
Explicație (RO)	Cerut pe 10.09, fără răspuns. Propuneți dumneavoastră datele; Toms confirmă sau motivează abaterile. Începerea reală a lucrărilor de fundații se mută realist spre mijlocul/sfârșitul lui octombrie; lucrările pregătitoare (demolări, sprijiniri) pot începe mai devreme cu pachetul 1. Raportul săptămânal de stare menține presiunea fără conflict.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** § 124 BO Wien (Baubeginnsanzeige mit Bauführer), § 127 Abs. 1 (Prüfingenieur vor Baubeginn), BauKG §§ 3, 6, 7 (Koordinatoren, Vorankündigung, SiGe-Plan vor Einrichtung der Baustelle).
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein**; Meldungen erfolgen durch Bauherrin, Bauführer bzw. Koordinator – Toms liefert die statischen Beilagen.

Antwort / Notizen zu Frage 19 (Răspuns / notițe):

1. Die einzelnen Roadmap-Termine wurden im Termin nicht Position für Position abgehakt.
2. Maßgeblich ist die Zusage aus Frage 4: Bearbeitungsbeginn binnen 3 Werktagen nach Auftrag, vollständige prüffähige Unterlagen 3 Wochen nach Start, spätestens 28.10.2026, baubeginnrelevante Pakete vorgezogen.
3. Objektbegehung durch DI Toms bis 25.09.2026; Bestellung und Bekanntgabe des Prüfingenieurs an die MA 37 vor Baubeginn.
4. Der Terminplan wird mit dem ergänzten Angebot schriftlich als Vertragsbestandteil bestätigt.
5.

☐ vollständig bestätigt ☐ teilweise (siehe Liste) ☑ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Terminplan mit dem ergänzten Angebot

F. BauKG – Angebot ANG 840 (11.040 EUR netto), Bauführer und ÖBA

Frage 20 – BauKG-Angebot ANG 840 – Konditionen für eine spätere Beauftragung

Die BauKG-Leistungen möchten wir – wie angekündigt – in einer zweiten Phase vergeben. Sollten wir sie ebenfalls an Ihr Haus vergeben, gehen wir davon aus, dass Ihr Angebot ANG 840 zu folgenden Konditionen gilt. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Gültigkeit von ANG 840 wird bis 31.12.2026 verlängert (11.040 EUR netto unverändert)
☑	☐	☐	2. Fachkundige Person für Planungs- und Baustellenkoordination wird namentlich genannt; Fachkundenachweis nach § 3 Abs. 3 BauKG wird übermittelt
☑	☐	☐	3. Baustellenbegehungen mindestens einmal wöchentlich über die gesamte Bauzeit (rd. 50 Begehungen) im Pauschale
☐	☐	☑	4. Bauzeitverlängerung bis 15 Monate ohne Mehrkosten
☑	☐	☐	5. Planungskoordination inklusive zwei Abstimmungsbesprechungen mit Baufirma und Planern
☑	☐	☐	6. Vorankündigung und Meldung an das Arbeitsinspektorat (§ 6 BauKG) im Pauschale
☑	☐	☐	7. SiGe-Plan (§ 7) und Unterlage für spätere Arbeiten (§ 8) im Pauschale, laufende Fortschreibung enthalten
☑	☐	☐	8. Baustellenordnung, Einweisung der Firmen und Dokumentation der Begehungen im Pauschale
☑	☐	☐	9. Zusatzbegehungen zum Fixpreis je Begehung (Vorschlag: 200 EUR) statt Stundensatz 125 EUR/h
☑	☐	☐	10. Keine Interessenkollision zwischen BauKG-Koordinator und Prüfingenieur im selben Haus (Bestätigung)
☐	☐	☐	Sonstiges / offen: Bauzeitverlängerung über 12 Monate: Abrechnung mit Monatspauschale (Betrag im ergänzte

Erläuterung (DE)	Die Beauftragung wurde am 10.09. zurückgestellt (Vergleiche Lechner, Themis, Paknehad). Trotzdem lohnt es sich, die Konditionen jetzt zu fixieren: ANG 840 sagt nur „regelmäßige Begehungen“ – Sie setzen **wöchentlich** voraus. Der Fachkundenachweis fehlt bisher. Verlängerung bis Jahresende hält Ihnen die Option offen, ohne sich zu binden.
Explicație (RO)	Ați amânat atribuirea BauKG (aveți comparații Lechner, Themis, Paknehad). Totuși, fixați acum condițiile: ANG 840 spune doar „vizite regulate“ – dumneavoastră presupuneți săptămânal. Dovada calificării coordonatorului lipsește. Prelungirea până la sfârșitul anului vă păstrează opțiunea fără să vă legați.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja.** BauKG: § 3 (Bestellungspflicht des Bauherrn bei Arbeitnehmern mehrerer Arbeitgeber), § 3 Abs. 3 (Fachkunde), § 6 (Vorankündigung), § 7 (SiGe-Plan), § 8 (Unterlage für spätere Arbeiten), § 10 (Strafbestimmungen).
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja** (Fachkunde, keine ZT-Befugnis): Nachweis nach § 3 Abs. 3 BauKG (bautechnische Ausbildung, Berufserfahrung, Koordinatorenausbildung) schriftlich verlangen.

Antwort / Notizen zu Frage 20 (Răspuns / notițe):

1. Konditionen für eine spätere Beauftragung: Verlängerung der Gültigkeit von ANG 840 bis 31.12.2026, namentliche
2. Nennung der fachkundigen Person samt Nachweis nach § 3 Abs. 3 BauKG, wöchentliche Baustellenbegehungen,
3. Planungskoordination inklusive zweier Abstimmungsbesprechungen, Vorankündigung und Meldung an das Arbeitsinspektorat, SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten, Baustellenordnung, Zusatzbegehung 200 EUR, keine Interessenkollision. Bauzeitverlängerung über 12 Monate: nicht kostenfrei, Abrechnung mit einem Monatspauschale.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Gültigkeit ANG 840 bis 31.12.2026

Frage 21 – Bauführer und örtliche Bauaufsicht – Schnittstellen

Wir gehen davon aus, dass die Funktion des Bauführers nach § 65 BO Wien durch die ausführende Baufirma (Baumeister) wahrgenommen wird, dass Ihr Haus die Schnittstellen zu Bauführer und Prüfingenieur im Pauschale abstimmt und uns – als Option – ein Angebot für die örtliche Bauaufsicht (ÖBA) bzw. eine Empfehlung dafür gibt. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Bauführer durch die ausführende Baufirma – Toms bestätigt die Vereinbarkeit mit seiner Prüfingenieur-Rolle
☐	☐	☑	2. Schnittstellenliste Statiker / Prüfingenieur / Bauführer / BauKG-Koordinator (wer prüft was, wann) wird von Toms erstellt – im Pauschale
☐	☐	☑	3. Teilnahme an zwei Vergabegesprächen mit Baufirmen (technische Fragen zum Tragwerk) im Pauschale
☐	☐	☑	4. Beurteilung der Baufirmen-Angebote hinsichtlich Tragwerk (Mengen, Materialien) im Pauschale
☐	☐	☑	5. Toms bietet die ÖBA optional an (Preis und Umfang im ergänzten Angebot)
☑	☐	☐	6. Alternativ: Toms empfiehlt ein unabhängiges ÖBA-Büro und stimmt sich mit diesem ab
☑	☐	☐	7. Toms bestätigt, dass ohne ÖBA die Prüfingenieur-Beschauen und die statische Betreuung die Kontrolle des Tragwerks vollständig abdecken
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Weder ANG 855 noch ANG 839 enthalten Bauführung oder ÖBA. Der Bauführer ist gesetzlich zwingend (meist die Baufirma); ÖBA ist freiwillig, aber bei einem Generalunternehmer sinnvoll. Sie fragen nicht „wer macht das“, sondern setzen die Baufirma als Bauführer voraus und holen sich von Toms die **Schnittstellenliste** und eine Option/Empfehlung für die ÖBA – kostenlos im Rahmen des Pauschales.
Explicație (RO)	Nicio ofertă Toms nu include Bauführer (obligatoriu prin lege, de regulă firma executantă) sau ÖBA (dirigenție, opțională, dar utilă cu un antreprenor general). Nu întrebați „cine face“, ci presupuneți firma executantă ca Bauführer și obțineți de la Toms lista de interfețe (cine verifică ce și când) și o opțiune/recomandare pentru ÖBA – în cadrul prețului.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Ja** für den Bauführer: § 65 BO Wien (Bauführer), § 124 Abs. 2 BO (Bekanntgabe vor Baubeginn). ÖBA gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Ja** für den Bauführer: nach § 65 BO Wien befugte Person (in der Regel Baumeister, § 99 GewO 1994). ÖBA: Baumeister oder Ziviltechniker mit einschlägiger Befugnis.

Antwort / Notizen zu Frage 21 (Răspuns / notițe):

1. Die Funktion des Bauführers nach § 65 BO für Wien wird von der ausführenden Baufirma wahrgenommen;
2. die Vereinbarkeit mit der Prüfingenieur-Rolle wird bestätigt. Toms bestätigt weiters, dass die Prüfingenieur-Beschauen
3. und die statische Betreuung die Kontrolle des Tragwerks auch ohne ÖBA vollständig abdecken, und empfiehlt bei Bedarf ein unabhängiges ÖBA-Büro.
4. Nicht enthalten: Schnittstellenliste, Teilnahme an Vergabegesprächen, Beurteilung der Baufirmen-Angebote, eigene ÖBA.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: ÖBA-Empfehlung auf Wunsch

G. Sonstiges

Frage 22 – Rechnung 77260142 (Wurmbstraße 48) – Richtigstellung

Wir gehen davon aus, dass die Rechnung 77260142 vom 10.09.2026 der Toms Consult ZT GmbH (Objekt Wurmbstraße 48, 1120 Wien, GZ C751, Rechnungsempfänger „AC Wohnen RP Projektentwicklung GmbH“, 540,00 EUR) irrtümlich an uns gerichtet wurde und storniert bzw. richtiggestellt wird. Bitte bestätigen Sie:

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Die Rechnung betrifft weder die A&C Wohnart Immobilien GmbH noch das Objekt Schallergasse 35
☑	☐	☐	2. Schriftliche Storno- bzw. Richtigstellungsbestätigung wird übermittelt
☑	☐	☐	3. Unsere Stammdaten werden aktualisiert: A&C Wohnart Immobilien GmbH, Schallergasse 35, 1120 Wien, FN 668224h
☑	☐	☐	4. Künftige Rechnungen ausschließlich an office@ac-wohnart.at mit Projektbezeichnung „Schallergasse 35“ und Angebotsnummer
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Erläuterung (DE)	Offenbar Verwechslung „AC Wohnen“ / „A&C Wohnart“. Freundlich ansprechen, nicht bezahlen, Stornobestätigung erbitten. Gute Gelegenheit, die neue Firmenadresse zu hinterlegen.
Explicație (RO)	Probabil o confuzie de nume. Abordați amabil, nu plătiți, cereți confirmarea de stornare în scris. Ocazie bună să comunicați noua adresă a firmei.
Gesetzlich verpflichtend in Österreich?	**Nein** (kein baurechtlicher Punkt); keine Zahlungspflicht ohne Vertrag (ABGB); Rechnungsmerkmale § 11 UStG.
Besondere Befugnis des Partners erforderlich?	**Nein.**

Antwort / Notizen zu Frage 22 (Răspuns / notițe):

1. Die Rechnung 77260142 vom 10.09.2026 der Toms Consult ZT GmbH (Objekt Wurmbstraße 48, GZ C751/26,
2. Rechnungsempfängerin 'AC Wohnen RP Projektentwicklung GmbH', 540,00 EUR brutto) betrifft weder die A&C Wohnart
3. Immobilien GmbH noch das Objekt Schallergasse 35 - Namensverwechslung.
4. Schriftliche Storno- bzw. Richtigstellungsbestätigung wird übermittelt; Stammdaten werden aktualisiert:
5. A&C Wohnart Immobilien GmbH, Schallergasse 35, 1120 Wien, FN 668224h; Rechnungen an office@ac-wohnart.at.

☑ vollständig bestätigt ☐ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Stornobestätigung bis 24.09.2026

Abschluss der Besprechung – Ergebnisprotokoll

Vereinbarte nächste Schritte, Termine und Verantwortliche (von Toms schriftlich zu bestätigen):

Vereinbarungen / Ergebnis (Înțelegeri / rezultat):

1. Ergebnis der Besprechung vom 18.09.2026: Der Leistungsumfang der Angebote ANG 855 und ANG 839 wurde Position für Position durchgegangen und mit den in diesem Katalog festgehaltenen Abgrenzungen bestätigt.
2. Gesamthonorar Phase 1 unverändert 34.500 EUR netto; Lieferung der vollständigen prüffähigen Unterlagen 3 Wochen nach Bearbeitungsbeginn; Abrechnung nach Leistungsfortschritt; Personalunion Statik/Prüfingenieur bleibt bestehen.
3. Offen bleiben: Planwechsel/Neueinreichung, Bauwerksbuch-Angebot, überarbeitetes BauKG-Angebot und die Nachweise.
4.
5.

☐ vollständig bestätigt ☑ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: DI Ferdinand Toms, Toms Ziviltechniker GmbH Termin / Kosten: Unterzeichnung bis 25.09.2026

inkl.	Aufpreis	nein	Wir gehen davon aus, dass folgende Positionen enthalten sind – bitte ankreuzen:
☑	☐	☐	1. Ergänztes Angebot mit allen bestätigten Positionen (bis 22.09.2026)
☑	☐	☐	2. Verlängerung ANG 839 bis 03.10.2026 und ANG 840 bis 31.12.2026
☑	☐	☐	3. Terminplan / Roadmap als Vertragsbestandteil
☑	☐	☐	4. Befugnisnachweise (GmbH + DI Toms), Firmenbuchauszug
☑	☐	☐	5. Versicherungsbestätigung
☑	☐	☐	6. Referenzliste (3–5 Projekte) mit Kontakten
☑	☐	☐	7. Bemessungsgrundlagen-Dokument
☑	☐	☐	8. Konditionen Bauwerksbuch
☑	☐	☐	9. Fachkundenachweis BauKG-Koordinator
☐	☐	☑	10. Schnittstellenliste Statiker / Prüfingenieur / Bauführer / BauKG
☑	☐	☐	11. Stornobestätigung Rechnung 77260142
☑	☐	☐	12. Termin Objektbegehung DI Toms (bis 25.09.2026)
☐	☐	☐	Sonstiges / offen:

Weitere Notizen (Alte notițe):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

☐ vollständig bestätigt ☐ teilweise (siehe Liste) ☐ Nachreichung schriftlich bis _____ ☐ offen / Verhandlung

Verantwortlich: Termin / Kosten:

Wien, 23.09.2026

TOMS Ziviltechniker GmbH
A-3500 Krems, Dachsberggasse 8
A-1050 Wien, Margaretenstraße 93
UID: ATU53776301 | FN 214 744 a